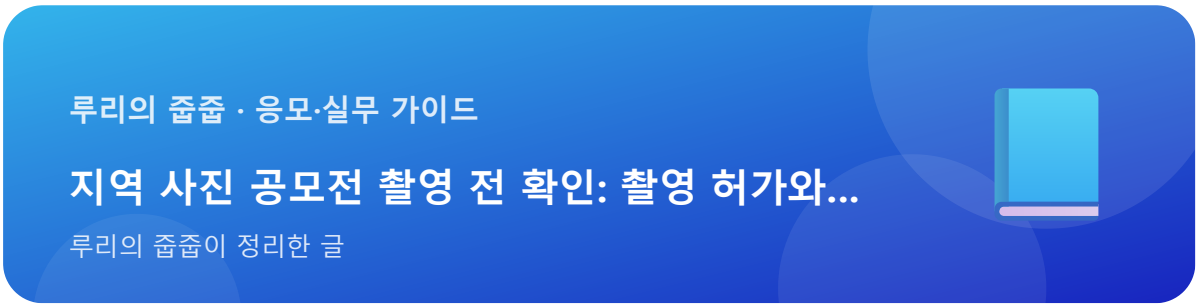


지역 사진 공모전 촬영 전 확인: 촬영 허가와 초상권, 제출 전 점검

루리

사진 공모전에서 입상 뒤 문제가 되는 건 작품보다 「촬영 허가」와 「사람이 찍혔는지」예요. 촬영 장소별 확인, 인물 동의, 보정 규정, 제출 전 점검을 정리했어요.

사진 공모전에서 입상 뒤 문제가 되는 건 작품보다 「촬영 허가」와 「사람이 찍혔는지」예요. 촬영 장소별 확인, 인물 동의, 보정 규정, 제출 전 점검을 정리했어요.

일반 확인 목록이에요. 촬영 허가와 초상 관련 판단은 장소와 상황에 따라 달라서 법률 자문이 아니에요. 관련 조문·판례의 세부는 이 글에서 다루지 않아요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 요강에서 먼저 확인

항목	확인
촬영 범위	지정 지역, 지정 주제, 촬영 기간
촬영 시점	응모 기간 안에 촬영한 사진만 가능한지
인물 사진	인물이 나와도 되는지, 동의서를 요구하는지
보정 규정	보정 허용 범위, 합성·AI 편집 가능 여부
드론	드론 촬영 허용 여부
파일	해상도, 형식, 원본(RAW) 제출 여부, 촬영 정보(EXIF)
기발표작	SNS 게시 사진 사용 가능 여부
권리	수상작 활용 범위

2 2. 촬영 장소 확인

- **공공장소:** 대부분 촬영이 자유롭지만 시설 운영 규정(삼각대 금지, 상업 촬영 제한)이 있을 수 있어요.
- **사유지·가게·시설 내부:** 소유자나 관리자의 허락을 확인하세요. 영업 중인 가게는 촬영 가능 여부를 먼저 물어보세요.
- **문화재·공원·행사장:** 관리 주체의 촬영 규정(허가, 시간, 장비 제한)을 확인하세요.
- **드론:** 드론은 비행 규정이 따로 있어요. 요강의 허용 여부와 관련 기관의 비행 규정을 확인하세요. 구체적 규정은 이 글에서 다루지 않아요.
- 확인한 내용(허락받은 날짜, 담당자, 규정 안내 페이지)은 기록해 두세요.

3 3. 사람이 찍힌 사진

- 얼굴이 식별되는 사람이 있으면 그 사람의 동의 문제가 따라올 수 있어요. 요강이 동의서를 요구하면 그 서식을 쓰세요.
- 동의 없이 촬영된 일반 시민이 주인공이거나 확대되는 경우는 특히 조심하세요.
- 어린이가 찍힌 경우에는 보호자의 동의를 확인하세요.

- 동의서를 받을 수 없는 사진은 인물이 식별되지 않게 구도를 바꾸거나, 인물이 없는 사진을 고르는 편이 안전해요.
- 입상 뒤 전시·홍보에 사용되는 점을 동의서에 포함하는지 요강을 확인하세요.

가상 예시(동의서에 넣는 항목): 촬영 일시, 촬영 장소, 사진의 사용 범위(공모전 제출, 전시, 홍보), 동의자 이름·연락처·서명.

4 4. 보정과 원본

- 보정 허용 범위(밝기·색 보정, 크롭, 합성, AI 편집)는 공모전마다 달라요. 요강을 확인하세요.
- 원본 제출을 요구하는 대회가 있어요. 원본 파일과 촬영 정보를 삭제하지 말고 보관하세요.
- 합성·AI 편집이 금지된 대회에서는 해당 작업을 하지 마세요.

5 5. 제출 전 점검

- 촬영 장소·기간이 요강 범위 안이다
- 촬영 허락·시설 규정을 확인했고 기록이 있다
- 인물이 식별되면 동의서를 받았다
- 보정이 요강 허용 범위 안이다
- 원본 파일과 촬영 정보를 보관했다
- 파일 해상도·형식·용량이 요강과 같다
- 블라인드면 파일명·속성에 이름이 없다
- 접수 확인 화면·메일을 저장했다

6 6. 권리

- 사진 저작권은 촬영자에게 창작한 때부터 발생해요(저작권법 제10조 제2항). 다만 사진에 담긴 건축물·작품·인물 등 피사체에 관한 별도 권리 문제는 상황에 따라 달라요.
- 수상작의 사용 범위와 양도 여부는 요강을 확인하세요. 저작재산권을 양도해도 특약이 없으면 2차적저작물작성권은 포함되지 않은 것으로 추정해요(제45조 제2항).

7 자주 묻는 질문

Q. 길에서 찍은 사람이 나와도 되나요?

A. 상황에 따라 달라요. 요강의 인물 규정을 먼저 보고, 얼굴이 식별되면 동의 문제를 확인하세요.

Q. 카페나 가게 안에서 찍어도 되나요?

A. 영업 중인 시설은 관리자 허락을 확인하세요.

Q. 드론으로 찍어도 되나요?

A. 요강의 허용 여부와 비행 규정을 확인하세요. 허용되지 않으면 쓰지 마세요.

Q. 작년에 찍은 사진을 내도 되나요?

A. 요강의 촬영 기간 규정을 확인하세요. 응모 기간 안 촬영만 허용하는 대회가 있어요.

Q. 보정은 어디까지 되나요?

A. 대회마다 달라요. 요강의 보정 규정을 확인하세요.

Q. 수상하면 사진은 누가 쓰나요?

A. 요강의 권리 조항에 따라 달라요. 사용 범위와 양도 여부를 응모 전에 읽으세요.

8 근거로 삼은 공식 출처

- 저작권법 제10조·제45조 — 국가법령정보센터: https://www.law.go.kr/법령/저작권법 (https://www.law.go.kr/법령/저작권법) (시행일 2026-08-11 판 조문 확인)
- 개별 공모전의 촬영 범위·인물·보정 규정: 해당 주최 기관의 공고 원문
- 촬영 장소별 규정: 해당 시설·관리 기관의 안내
- 초상 관련 법적 판단과 드론 비행 규정: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

9 마감 임박 공모전